

1501761-19.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 09 de setembro de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501761-19.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501761-19.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Evair Santos Costa, altura do nº 23, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 76 porções de cocaína, com peso líquido de 56,8g, 17 porções de crack, com peso líquido de 1g, e 18 porções de maconha, com peso líquido de 34,3g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 14/16, fotografias de fls. 17/20 e laudo definitivo de fls. 75/77.

A denúncia foi recebida em 14/10/2021 (fls. 87/88). O acusado foi citado (fls. 131), apresentando resposta à acusação (fls. 134). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Foi decretada a revelia do acusado, pois, devidamente, citado, não foi localizado no endereço indicado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na data e local dos fatos, o acusado trazia consigo, dentro de uma sacola, diversas substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack), com o objetivo de entregá-las a terceiros mediante remuneração.

Ocorre que, em patrulhamento de rotina por local conhecido como ponto do tráfico de drogas, Policiais Civis avistaram o réu em nítida atitude suspeita e resolveram abordá-lo.

Realizada busca pessoal, lograram êxito em localizar 51 porções de cocaína, 25 porções de crack e 25 porções de maconha na sacolinha que ele carregava, além de R\$ 14,00.

Informalmente, o acusado confessou que estava no local comercializando as substâncias ilícitas.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu denotam sua atuação contumaz na prática do tráfico de drogas no local dos fatos.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 1119/2021 (fls. 8/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação provisória nº 297890/2021 (fls. 14/16), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 297.892/2021 (fls. 75/77) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

O policial civil Hiram narrou que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas e neste dia estava com Eduardo, passando próximo. Resolveram parar, ficaram a certa distancia e viram um indivíduo que caminhou pela rua, entregou algo para um rapaz e saiu. Então, abordaram Rafael que estava com drogas e dinheiro trocado. Ele confessou a venda das drogas. Como a rua é de terra, não conseguiram abordar o comprador, que foi para o interior da comunidade. Não lembra da quantidade, ou tipo de drogas. Ele não deu detalhes. Só viu uma pessoa comprando a substancia. Acha que ficaram uns 10 ou 15 minutos em campana. Não se recorda se a substancias estavam na posse dele ou ao lado, em algum buraco.

O policial civil José Eduardo disse que o local é conhecido ponto de tráfico.

Ficaram de longe, com carro descaracterizado. A ação é sempre a mesma. A molecada entra pra comprar a droga. Viram que, de longe, Rafael tinha em suas mãos uma sacolinha, possivelmente com drogas. Já num primeiro momento entrou um rapaz que pegou algo com ele e dá algo a ele, muito provavelmente, o pagamento. Essa região tem inúmeras vielas, mas o comprador não voltou pelo mesmo caminho. Surpreende-lo com a quantia de drogas e variedade também, bem como dinheiro. Ele confessou informalmente. Ficaram uns 15 minutos fazendo campana no local, mas o comprador se dispersou por outro lugar, pois são muitas ramificações nesta comunidade. Não se recorda de ter efetuado prisão do acusado antes.

O réu, devidamente intimado, não compareceu a esta solenidade.

Esta é a prova produzida.

Vale mencionar que o testemunho dos policiais civis são coerentes entre si e com aqueles prestados na fase inquisitória, sendo natural pequenas divergências em razão do tempo decorrido, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Aliás, “a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF – HC 70.237 – Rel. Carlos Velloso – RTJ 157/94).

No mais, o acusado é revel e deixou de ofertar sua versão para os fatos. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime delineado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação do acusado é de rigor, já que há prova de que traficava a quantidade e variedade de drogas indicadas na denúncia, para fins de venda a terceiros. Ainda, os policiais foram uníssonos em asseverar que o acusado confessou informalmente a prática delitativa a eles, não sendo o caso de desclassificação para uso.

Passo a aplicar a pena.

Na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 não se revelam desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste tocante, apesar da menoridade do acusado, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do C. STJ.

Na etapa derradeira, excepcionalmente, tendo em vista que o réu é primário, não possui maus antecedentes e, ainda, tratando-se de evento único, não havendo indícios de que o réu se dedique a atividade criminosa, de rigor a incidência da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto). Observo que há incidência do privilégio independentemente da quantidade de drogas, quando não provadas as circunstâncias excepcionais previstas no citado parágrafo. Nesse sentido: STF, RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em maio de 2017. Assim, na ausência das causas de aumento de pena, fixo esta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição por pena restritiva de direito.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapeccerica da Serra, 08 de novembro de 2022.